



REGLEMENT D'ARBITRAGE

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Objet

Le présent Règlement organise la procédure d'arbitrage proposée par la Cour d'Arbitrage de Côte d'Ivoire (CACI).

Article 2 : Sièges

Sauf convention contraire des parties, le siège du Tribunal arbitral est à Abidjan ou dans un lieu où la CACI a une délégation.

Le Tribunal peut tenir des audiences ou des réunions à tout endroit pourvu que la sentence soit rendue à son siège.

Article 3 : La Confidentialité

La procédure d'arbitrage est confidentielle. Cette confidentialité s'applique également à la sentence arbitrale.

Les parties, les arbitres et la CACI s'abstiennent de rendre publique une sentence sans l'accord des parties, sauf si la décision fait l'objet d'un recours devant les juridictions étatiques.

CHAPITRE II : INTRODUCTION DE LA PROCEDURE

Article 4 : Demande d'arbitrage

4.1- La partie qui entend recourir à l'arbitrage, selon le présent Règlement, adresse sa demande au Secrétariat Général de la CACI.

La demande contient notamment les indications ci-après :

a) les nom, prénoms, qualités et adresses des parties, y compris leurs numéros et références de téléphone, télécopieur, courrier électronique et télex ;

b) la copie des dispositions contractuelles sur lesquelles se fonde l'action engagée et, si la convention d'arbitrage n'y figure pas, la copie de tout document de nature à établir que le litige est soumis au présent Règlement ;

c) l'exposé des faits et moyens de droit fondant les prétentions du demandeur, avec pièces à l'appui ;



d) l'estimation du montant du litige si la demande ne conclut pas au paiement d'une somme déterminée ;

e) les indications de nature à fixer le nombre des arbitres et à permettre leur choix, le siège du Tribunal arbitral, les règles de droit applicables à la convention d'arbitrage, à la procédure et au fond ainsi que la langue qui sera utilisée dans la procédure ;

f) l'indication par le demandeur de voir éventuellement être appliquée la procédure accélérée.

4.2 - La date de réception de la demande constitue la date d'introduction de la procédure arbitrale. Celle-ci est aussitôt notifiée au défendeur par le secrétariat Général et le demandeur en est avisé.

La requête n'est enregistrée que si elle est accompagnée du paiement du droit d'ouverture de dossier, tel que fixé par le barème en vigueur au jour de la demande.

Article 5 : Réponse à la demande, demande reconventionnelle

5.1. Dans les 10 (dix) jours suivant la réception de la requête du demandeur, le défendeur adresse sa réponse au Secrétariat Général.

La réponse doit contenir :

- a) les nom, prénoms, qualité et adresse du défendeur ;
- b) l'exposé des moyens de défense, y compris, le cas échéant, toute contestation relative à la convention d'arbitrage et toute exception d'incompétence, avec pièces à l'appui ;
- c) les indications utiles concernant le nombre et le choix des arbitres au sens des articles 11 et 12 ci-après, le siège du Tribunal arbitral, les règles de droit applicables à la convention d'arbitrage, à la procédure et au fond, ainsi que la langue de la procédure ;
- d) l'indication par le défendeur de voir éventuellement être appliquée la procédure accélérée
- e) Le cas échéant, les demandes reconventionnelles pour lesquelles le défendeur doit indiquer les faits et moyens de droit fondant ses prétentions avec pièces à l'appui, ainsi que l'évaluation du montant de sa demande.

5.2 - En cas de formulation de demande reconventionnelle, le demandeur originel dispose du même délai prévu à l'article 5.1 du présent Règlement, à compter de la réception de celle-ci pour y répondre en autant d'exemplaires qu'aura été remise sa demande principale. Le Secrétariat Général communique cette réponse au défendeur originel, demandeur reconventionnel.



5.3- Le Secrétariat Général pourra, si la demande lui paraît justifiée, proroger les délais prévus aux articles 5.1 et 5.2. Il en informe le Comité technique.

Article 6 : Défaut de réponse

A l'expiration des délais prévus aux articles 5.1, 5.2, et 5.3, le Secrétariat Général de la CACI met en œuvre la procédure d'arbitrage conformément au présent Règlement, chaque acte devant être notifié à la partie défaillante.

Article 7 : Les interventions à l'arbitrage

7.1 - Intervention volontaire

Aucune intervention volontaire n'est admise avant la constitution du Tribunal arbitral. Après la constitution du Tribunal arbitral, toute intervention volontaire dans la procédure d'arbitrage est subordonnée à l'approbation préalable des parties et du Tribunal arbitral.

7.2 : Intervention forcée

7.2.1- La partie qui souhaite faire intervenir une personne liée par la convention d'arbitrage, mais étrangère à la procédure arbitrale, soumet au Secrétariat Général une demande contre celle-ci.

7.2.2- Si le Tribunal arbitral a déjà été constitué, l'intervention est déclarée irrecevable, à moins que les parties et l'intervenant en conviennent autrement et que le Tribunal arbitral l'admette en tenant compte de l'état d'avancement de la procédure arbitrale.

7.2.3- La demande d'intervention contient les éléments suivants :

- a) les références du dossier de la procédure précédente ;
- b) les noms et dénomination complètes, qualités, adresses de chacune des parties, y compris la partie intervenante ;
- c) les éléments requis aux points b,,c,,d,,e et f de l'article 4 du présent Règlement.

7.2.4- La demande d'intervention ne sera transmise par le Secrétariat Général qu'après avoir reçu le nombre d'exemplaires requis et le paiement de la provision demandée.

7.2.5- La partie intervenante soumet une réponse conformément aux dispositions de l'article 5 du présent Règlement ou, si le Tribunal arbitral a déjà été constitué, selon les directives de celui-ci.

Elle peut formuler des demandes contre toute autre partie.

Les frais liés à la demande d'intervention incombent à la ou aux parties qui la sollicitent.



Article 8 : Communications et notifications

8.1 – La requête, les mémoires ainsi que les pièces justificatives doivent être fournis par les parties en autant d'exemplaires qu'il y a d'arbitres, de parties adverses, de membres du Comité technique, plus un pour le Secrétariat Général de la CACI.

Tous les actes et correspondances du Tribunal arbitral, relatifs à la procédure, sont communiqués aux parties par le Secrétariat Général de la CACI.

Il en est de même pour ceux des parties adressés au Tribunal arbitral.

8.2 – La demande d'arbitrage, la réponse ainsi que la demande reconventionnelle visée aux articles 4 et 5, de même que les sentences sont communiquées ou notifiées, par le biais du Secrétariat Général de la CACI, par cahier de transmission dûment visé, lettre recommandée avec accusé de réception, voie électronique ou tout autre moyen laissant trace.

Toutes autres communications peuvent être effectuées par cahier de transmission, télécopie, courrier électronique, télex, exploit d'huissier, lettre recommandée ou lettre ordinaire à la condition, dans ce dernier cas, que l'expéditeur soit en mesure de prouver la réception de la lettre.

La communication ou la notification est considérée comme faite quand elle est reçue ou censée être reçue soit par la partie elle-même, soit par son représentant.

La preuve de la réception est faite par le cahier de transmission, le récépissé d'envoi de la lettre recommandée, l'accusé de réception du mail, l'exploit de commissaire de justice.

Aux fins de toutes communications durant la procédure, l'adresse de chaque partie est celle qui figure dans la demande d'arbitrage ou dans la réponse à celle-ci ou à celle que toute partie pourra, à tout moment de la procédure, notifier au Secrétariat Général et à la partie adverse.

CHAPITRE III : TRIBUNAL ARBITRAL

Article 9 : Nombre des arbitres

9.1- Les parties sont libres de convenir que le Tribunal arbitral sera composé d'un ou de trois arbitres.

9.2- A défaut d'une telle convention, le Tribunal arbitral est composé d'un arbitre, sauf si le Comité technique estime que le litige rend préférable la désignation de trois arbitres.

Toutefois, lorsque l'intérêt du litige est supérieur ou égal à deux cent millions (200.000.000) f cfa, et que les parties ont prévu un arbitre, le Secrétariat Général de la



la CACI invite les parties à renoncer à cette disposition et à accepter que le Tribunal arbitral soit composé de trois arbitres.

En cas de non-renoncement, le Tribunal arbitral sera composé conformément à la convention des parties.

Article 10 : Désignation des arbitres

10.1. Arbitre unique

Lorsque le litige est soumis à un arbitre unique, les parties le désignent, d'un commun accord, sur le répertoire des arbitres inscrits à la CACI.

A défaut d'accord entre elles, à l'expiration des délais prévus aux articles 5.1, 5.2 et 5.3, le Comité technique nomme l'arbitre unique.

10.2. Tribunal de trois arbitres

Lorsque trois arbitres ont été prévus et sans préjudice des dispositions des articles 4, 5 et 10.4, chaque partie désigne un arbitre, choisi dans le répertoire des arbitres inscrits à la CACI. A défaut de désignation par une partie, le Comité technique nomme l'arbitre.

Le Président du Tribunal arbitral est choisi par les deux arbitres ainsi désignés, sur le répertoire de la CACI, dans les cinq (05) jours suivant l'acceptation de leur mission.

A défaut, le Comité technique nomme le Président.

Le Secrétariat Général est seul habilité à notifier aux arbitres leur nomination.

10.3. Pluralité de demandeurs ou défendeurs

En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs et lorsque le litige est soumis à un arbitre unique, les parties le désignent d'un commun accord. A défaut d'accord entre elles à l'expiration des délais prévus aux articles 5.1, 5.2 et 5.3, le Comité technique nomme l'arbitre unique.

En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs et lorsque le litige est soumis à trois (03) arbitres, tous les demandeurs, conjointement, et tous les défendeurs, conjointement, désignent un arbitre. A défaut de désignation conjointe ou de tout autre accord entre les parties sur les modalités de constitution du Tribunal arbitral, le Comité Technique nomme chacun des trois membres du Tribunal arbitral et désigne l'un d'entre eux en qualité de Président.

10.4 : Constitution du Tribunal arbitral

A l'expiration du délai prévu aux articles 5.1, 5.2 et 5.3, le Secrétariat Général convie les parties à une réunion dans les plus brefs délais en vue de constituer le Tribunal arbitral.



Le Secrétariat Général invite les parties à une réunion par courriers ou tout autre moyen laissant trace écrite.

Article 10.5 : Choix des arbitres

Les arbitres sont choisis sur la liste des arbitres de la CACI.

Article 11 : Qualification, compétence, indépendance, impartialité et disponibilité

11.1. Tout arbitre ne doit accepter sa mission que s'il a la qualification et la compétence nécessaires pour satisfaire, raisonnablement, les attentes des parties.

11.2. L'arbitre doit être indépendant et impartial à l'égard des parties et leurs conseils.

Il doit être disponible pour conduire la procédure jusqu'à son terme conformément à sa mission.

Article 12 : Confirmation et entrée en fonction des arbitres

12.1. Tout arbitre, avant son entrée en fonction, signe une déclaration d'acceptation, de qualification, compétence, indépendance et disponibilité.

Il doit signaler, par écrit, tout conflit d'intérêt ou toute circonstance qui pourrait laisser croire à l'existence d'un tel conflit ou mettre en doute son indépendance ou son impartialité. Cette obligation demeure tout au long de la procédure d'arbitrage.

12.2. Il est donné connaissance aux parties de la déclaration qui a été signée par les arbitres.

Chaque partie dispose d'un délai de dix (10) jours pour formuler ses objections éventuelles à l'encontre des arbitres désignés. Dès réception de ces objections ou à l'expiration du délai sus-indiqué, le Comité technique est saisi afin de statuer sur les désignations effectuées.

12.3. Le Comité technique saisi par le Secrétariat Général de la CACI, statue, en principe, dans les cinq (05) jours sur la désignation des arbitres. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d'un nouveau délai de cinq (05) jours. A défaut de réponse du Comité technique dans ce délai, le ou les arbitres sont considérés confirmés.

Lorsqu'un arbitre est nommé par le Comité technique conformément aux articles 9.2 et 10.1 alinéa 2 du présent Règlement, sa nomination vaut confirmation par le Comité technique.

12.4. Après sa confirmation, le Secrétaire Général notifie à l'arbitre sa désignation définitive.



Si un arbitre n'est pas confirmé par le Comité technique, cette décision est communiquée aux parties. La désignation d'un autre arbitre s'effectue selon la même procédure que ci-dessus.

Article 13 : Récusation – Révocation – Démission – Responsabilité

13.1. La procédure de récusation d'un arbitre ne peut être mise en œuvre qu'après que celui-ci aura été confirmé par le Comité technique.

Tout arbitre peut être récusé s'il existe des circonstances de nature à soulever des doutes sur son impartialité ou son indépendance.

La requête aux fins de récusation doit être formée dans les 10 (dix) jours de la date à laquelle le requérant a eu connaissance des circonstances de nature, selon lui, à justifier celle-ci.

13.2. Dès qu'il est saisi de la requête, le Secrétariat Général invite l'autre partie, l'arbitre concerné et les autres arbitres, s'il y en a, à présenter leurs observations écrites dans un délai de 10 (dix) jours à compter de la réception de la requête.

A l'expiration de ce délai, le Secrétariat Général transmet, sans délai, la requête accompagnée des observations des parties au Comité technique, après le paiement des frais liés à la procédure de récusation.

Les frais de la procédure de récusation sont à la charge exclusive du requérant.

Le Comité technique se prononce, sans recours, sur la recevabilité et sur le bien-fondé de la demande de récusation dans un délai d'un (1) mois au plus à compter de sa saisine.

13.3. Un arbitre peut être révoqué par les parties d'un commun accord. Elles en informent alors immédiatement, par écrit, le Secrétariat Général.

13.4. En cas de démission d'un arbitre, il est pourvu à son remplacement conformément au présent règlement.

13.5. L'arbitre, sauf en cas de démission ou de récusation, est tenu de mener sa mission à son terme, faute de quoi sa responsabilité peut être recherchée.

Article 14 : Remplacement de l'arbitre

14.1. À tout moment, avant la confirmation de l'arbitre par le Comité technique, chaque partie peut remplacer un arbitre désigné par elle et les parties peuvent, d'un commun accord, remplacer tout arbitre. Le remplacement se fait dans les mêmes conditions que celles prévues par le présent règlement pour la désignation de l'arbitre.



14.2. Il y a lieu à remplacement d'un arbitre lorsque celui-ci est décédé, démissionnaire, a été récusé ou révoqué, ou est dans un cas d'empêchement absolu pour maladie grave, disparition ou toute autre cause.

Le Comité technique, saisi par le Secrétariat Général, peut également procéder au remplacement d'un arbitre, après consultation écrite des parties et des autres arbitres, si celui-ci :

- se refuse à exercer ses fonctions ;
- en est manifestement incapable ;
- ne participe plus normalement aux travaux du Tribunal arbitral ;
- ne respecte pas le présent Règlement ou le code de conduite des arbitres.

14.3. Les arbitres sont remplacés par application des mêmes dispositions que celles prévues pour leur désignation. Cependant, en cas de remplacement d'office, la désignation du remplaçant a lieu, s'il s'agit d'un arbitre qui avait été désigné par une partie, sur avis de celle-ci.

14.4. Lorsqu'il s'agit d'un cas de remplacement d'office pour un des motifs énoncés ci-dessus, le Comité technique peut estimer, s'il ne s'agit pas d'un arbitre unique ou du président du Tribunal arbitral, qu'il n'y a pas lieu à remplacement en raison de l'état d'avancement de la procédure et de l'avis recueilli des deux autres arbitres.

Si le Comité technique estime, en pareil cas, qu'il n'y a pas lieu à remplacement, la procédure se poursuit avec les trois arbitres désignés initialement. Il revient au président du Comité technique ou au Président du Tribunal arbitral de mettre l'arbitre en demeure d'exercer ses fonctions.

14.5. Sauf décision contraire du Tribunal arbitral reconstitué ou des parties, après un remplacement, la procédure se poursuit avec le nouvel arbitre, là où le précédent arbitre a cessé d'exercer ses fonctions.

CHAPITRE IV : PROCEDURE ARBITRALE

Article 15 : Remise du dossier

Le Secrétaire Général transmet le dossier au Tribunal arbitral lorsqu'il a été constitué et que les provisions prescrites ont été payées.

Article 16 : Réunion préliminaire établissant l'acte de mission

Dès réception du dossier, le Tribunal arbitral invite les parties et leurs conseils à une réunion qui doit être tenue dans les huit (08) jours suivants la réception du dossier par le Tribunal arbitral.

Cette réunion porte sur les points suivants :

- Désignation d'un Secrétaire du Tribunal arbitral ;

59
COUR D'ARBITRAGE
DE CÔTE D'IVOIRE
CACI
Le Secrétaire Général



- Composition du tribunal arbitral ;
- Constat de la saisine du Tribunal arbitral ;
- Constat de la présence effective de toutes les parties ;
- Exposé des faits ;
- Exposé des prétentions et des moyens des parties ;
- Convention d'arbitrage ;
- Lieu de l'arbitrage ;
- Langue de l'arbitrage ;
- Statut d'amiable compositeur ;
- Droit applicable à la procédure et au fond du litige ;
- Droit applicable à la convention d'arbitrage ;
- Dérogations au Règlement d'arbitrage de la CACI ;
- Calendrier prévisionnel des échanges et des audiences ;
- Dispositions diverses.

Le Tribunal arbitral, après audition des parties, fixe les dispositions qui lui paraissent appropriées pour la conduite de la procédure arbitrale et élabore, en accord avec elles, un calendrier prévisionnel des échéances de celle-ci, c'est-à-dire les mesures d'instruction éventuelles, les dates de remise des mémoires respectifs, la date de l'audience à l'issue de laquelle les débats seront déclarés clos ainsi que la date du prononcé de la sentence.

Le procès-verbal, valant acte de mission, est dressé par le Tribunal arbitral et constate les points sur les lesquels les parties ont marqué leur accord.

Lorsqu'aucun accord n'a pu être trouvé au cours de cette réunion sur l'élaboration du calendrier de la procédure, le Tribunal arbitral élabore, par voie d'ordonnance, ledit calendrier dans un délai de sept (07) jours à compter de ladite réunion. Ce calendrier est soumis à l'approbation du Comité technique de la CACI.

Sur les autres points, où un accord n'a pu se former, il est indiqué que le Tribunal se prononcera par ordonnance de procédure.

Une décision immédiate figure dans le procès-verbal, éventuellement, sur les dispositions qui seront prises pour les traductions nécessaires.



L'audience de clôture des débats, sauf accord des parties, ne peut être fixée au-delà de cinq (05) mois après la remise du dossier au Tribunal arbitral.

Le procès-verbal ainsi établi est signé par le Tribunal arbitral et les parties.
En cas de refus ou de réserves à ce sujet, ledit procès-verbal en fait état.

Une copie du procès-verbal est adressée au Tribunal arbitral, aux parties et au Secrétariat Général de la CACI.

Le calendrier prévisionnel, en cas de nécessité, peut être modifié, par le Tribunal arbitral, à son initiative, en accord avec les parties ou à l'initiative des deux parties, ou de l'une d'entre elles.

Le projet de modification est adressé au Secrétariat Général pour approbation.

Article 17 : Règles applicables

La procédure applicable à l'instance arbitrale est déterminée par le présent Règlement et, dans le silence de celui-ci, par la loi de procédure désignée par les parties ou, à défaut de celle-ci, par le Tribunal arbitral.

Article 18 : Droit applicable au fond

Le Tribunal arbitral tranche le litige, conformément aux règles de droit que les parties ont choisies et, à défaut d'un tel choix, conformément à celles qu'il estime appropriées.

Il tient compte, le cas échéant, des usages de la vie économique.

Le Tribunal arbitral ne peut trancher le litige en amiable composition que si les parties lui en ont expressément donné le pouvoir.

Article 19 : De la validité de la convention d'arbitrage et l'instruction de la cause

19.1- Lorsqu'une partie soulève un ou plusieurs moyens relatifs à l'existence, la validité ou la portée de la convention d'arbitrage, il appartient au Tribunal arbitral de se prononcer sur sa propre compétence.

Le Tribunal arbitral tranche les contestations relatives à la validité de la convention d'arbitrage conformément aux règles de droit que les parties ont choisies et, à défaut, à celles qu'il estime appropriées.

Sauf stipulation contraire, la nullité ou l'existence du contrat liant les parties n'entraîne pas l'incompétence du Tribunal arbitral s'il retient la validité de la convention d'arbitrage. Il reste compétent pour déterminer les droits respectifs des parties et statuer sur leurs demandes même en cas d'inexistence ou de nullité du contrat.



19.2. Lorsque la clause des parties prévoit un règlement amiable préalable obligatoire ou non, et que les parties ne s'y sont pas soumises, le Tribunal arbitral, saisi, examine la question du respect du règlement amiable préalable, si l'une des parties en fait la demande.

Si le règlement amiable n'a pas été engagé, le Tribunal arbitral suspend la procédure arbitrale, pendant un délai fixé en accord avec les parties, afin de permettre à la partie la plus diligente de mettre en œuvre le règlement amiable.

19.3. Si le règlement amiable, engagé suivant l'article 19.2 alinéa 2, aboutit à un accord des parties, le Tribunal arbitral prononce la fin de l'instance arbitral par une ordonnance de procédure.

Au cas où les parties n'obtiennent pas d'accord, le Tribunal arbitral constate l'échec du règlement amiable et la procédure reprend son cours au stade où elle était avant la suspension.

19.4. Le Tribunal arbitral et les parties agissent avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure. Les parties s'abstiennent, en particulier, de tout moyen dilatoire ou de tout autre agissement ayant pour but ou effet de retarder la procédure.

19.5. Le Tribunal arbitral instruit la cause, conformément à l'acte de mission, par tous les moyens appropriés. A cet effet, il prend des ordonnances de procédure pour des questions qui relèvent de la bonne administration de l'instruction et de la procédure.

19.6. Les parties sont traitées avec impartialité et dans le strict respect du principe du contradictoire. Elles peuvent, à tout moment de la procédure, faire valoir leurs droits et présenter leurs moyens.

19.7- Les parties peuvent formuler devant le Tribunal arbitral de nouvelles demandes principales ou reconventionnelles, à condition que ces demandes restent dans les limites fixées par la convention d'arbitrage, ce dont le Tribunal arbitral est seul juge.

19.8- Les parties peuvent demander au Tribunal arbitral d'ordonner des mesures provisoires ou conservatoires.

19.9. A moins qu'il n'en a été convenu autrement par les parties, le Tribunal arbitral arrête librement les modalités d'administration des preuves.

Le Tribunal arbitral peut, à tout moment de la procédure, recueillir des témoignages et demander aux parties de produire des documents, pièces justificatives ou autres preuves dans le délai qu'il fixe.

19.10. Sauf convention contraire, le Tribunal arbitral dispose du pouvoir de statuer sur tout incident de vérification d'écriture ou de faux.



19.11. Le Président du Tribunal arbitral est seul compétent pour juger de la recevabilité des documents et pièces produits hors délais.

19.12. Le Tribunal arbitral tient ses audiences conformément au calendrier prévisionnel établi dans l'acte de mission.

19.13. Les audiences sont contradictoires et se déroulent à huis clos. Elles ne sont pas ouvertes aux personnes étrangères à la procédure, sauf accord du Tribunal arbitral et des parties.

19.14. L'instruction s'achève par l'audience des plaidoiries, le cas échéant, la clôture des débats, et la mise de l'affaire en délibéré.

19.15. Une fois les débats déclarés clos, aucune demande ne peut être formulée ni aucun moyen soulevé, de même qu'aucune observation ne peut être présentée, ni aucune pièce produite, si ce n'est à la demande expresse du Tribunal arbitral.

19.16. Le Tribunal arbitral peut statuer sur pièces s'il l'estime approprié, à moins que les parties ou l'une d'entre elles ne désirent être entendues. Toutefois, le Tribunal arbitral peut décider d'office de procéder à leur audition.

19.17. En cas de désistement du demandeur, le Tribunal arbitral prononce la fin de l'instance arbitrale par une ordonnance de procédure, si la partie défenderesse ne s'y oppose pas.

Article 20 : Pluralité de demandes – Causes connexes-Jonction de procédures

Lorsqu'une procédure arbitrale est introduite par une partie et qu'il existe un lien de connexité entre cette procédure et une procédure antérieure soumise à un Tribunal arbitral déjà constitué sous l'égide de la CACI, il appartient, dans ce cas, au second Tribunal arbitral constitué de constater la connexité et renvoyer l'affaire au Tribunal précédemment saisi. Ce renvoi vaut dessaisissement et clôture de la seconde procédure.

Le premier Tribunal arbitral prononce, par voie d'ordonnance, la jonction des procédures.

Le Secrétariat Général fournit audit Tribunal arbitral les indications nécessaires pour la liquidation des frais d'arbitrage.

Article 21 : Expertise

Chaque partie a la faculté de produire la consultation de tout expert de son choix ou de proposer son audition par le Tribunal arbitral.

Le Tribunal arbitral peut, à la demande des parties ou de l'une d'entre elles, ou d'office, nommer un ou plusieurs experts indépendants, par ordonnance de procédure, chargés de lui faire un rapport écrit sur des points précis qu'il déterminera.



L'expertise est conduite conformément aux articles 6 et suivants du Règlement d'expertise de la CACI.

Les frais d'expertise sont à la charge des parties en ce qui concerne les experts désignés conformément à l'alinéa 2 ci-dessus.

Article 22 : Comparution des parties

22.1. A la demande de l'une des parties ou de son propre chef, le Tribunal arbitral convoque, dans un délai raisonnable, les parties à comparaître devant lui, aux jours et lieux fixés. Le Secrétariat Général est chargé de la notification de la convocation aux parties.

22.2. Si, bien qu'ayant été régulièrement convoquée, l'une des parties ne se présente pas, le Tribunal arbitral, après s'être assuré que la convocation lui est bien parvenue ou qu'elle en a eu connaissance et en l'absence de motifs légitimes invoquées par celle-ci, procède à l'instruction de l'affaire, les débats et la sentence étant réputés contradictoires.

22.3. Les parties comparaissent soit en personne, assistées ou non de leur conseil, soit par représentants dûment accrédités, soit encore par leurs conseils.

CHAPITRE V : SENTENCE ARBITRALE

Article 23 : Procédure et forme - Sentence d'accord parties

La sentence arbitrale est rendue suivant la procédure et la forme prescrites par le présent Règlement et conformément au modèle de sentence transmis au Tribunal arbitral par le Secrétariat Général de la CACI.

Si, après la remise du dossier au Tribunal arbitral, les parties s'entendent pour mettre fin au litige, leur accord est constaté dans une sentence d'accord parties. Cette sentence a le même statut et produit les mêmes effets que tout autre sentence qui met fin au litige.

Article 24 : Délai

Le Tribunal arbitral doit rendre sa sentence dans le délai fixé dans le procès-verbal établi en application de l'article 18 ci-dessus. Ce délai ne peut excéder six (06) mois à compter de la tenue de la réunion préliminaire.

Lorsqu'à l'expiration du délai de six mois, le Tribunal arbitral n'a pu rendre sa sentence, ce délai peut être prorogé, soit par accord des parties, soit à la demande de l'une d'elles ou du Tribunal arbitral, par le Comité technique de la CACI en cas de désaccord des parties.

Le délai total ne doit pas excéder douze (12) mois.



La sentence arbitrale dessaisit le Tribunal arbitral du litige.

Article 25 : Décisions en cas de pluralité d'arbitres

En cas de pluralité d'arbitres, la sentence est rendue à la majorité. A défaut de majorité, le Président du Tribunal arbitral statue seul.

Les arbitres minoritaires ont la faculté d'exprimer une opinion dissidente. Celle-ci est alors jointe au projet de sentence avant son envoi au Comité technique.

Article 26 : Décision sur le fond

Toute décision portant sur le litige fait l'objet d'une sentence motivée. Il en est de même lorsque les arbitres ont reçu les pouvoirs d'amiable compositeur.

Article 27 : Examen préalable de la sentence

27.1- Tout projet de sentence rédigé, conformément au présent Règlement, avant sa reddition, est transmis au Comité technique par l'intermédiaire du Secrétariat Général de la CACI, pour examen.

Le Secrétaire Général de la CACI ou le Secrétaire Général Adjoint, chargé des procédures participe à cet examen.

A l'issue de l'examen, il est fait des observations de forme et de fond sur le projet de sentence arbitral. Lesdites observations ne lient pas le Tribunal arbitral qui garde sa liberté de décision.

27.2- Le Secrétariat Général, en transmettant les observations du Comité technique, fournit au Tribunal arbitral les indications nécessaires pour la liquidation des frais de l'arbitrage, compte tenu des dépenses exposées jusque-là, des frais administratifs et des honoraires ressortant du barème ou fixés par le Comité technique.

Cette liquidation des frais figure dans la sentence ainsi que la répartition de la charge de ces frais entre les parties.

Article 28 : Prononcé de la sentence

La sentence est prononcée au siège de l'arbitrage et au jour de sa signature.

Article 29 : La signature de la sentence

29.1- La sentence est signée par le Tribunal arbitral et le Secrétaire Général de la CACI.

Elle est signée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, de membres du Tribunal arbitral, plus un pour la CACI qui le conserve.

29.2- En cas de pluralité d'arbitres, le défaut de signature d'un arbitre minoritaire n'entache pas la validité de la sentence.



Si, en application de l'article 25 alinéa 1, le Président du Tribunal arbitral statut seul, sa signature suffit.

Article 30 : Notification de la sentence aux parties

Le Secrétariat Général est seul habilité à notifier la sentence aux parties. Il s'assure au préalable que toutes les provisions demandées à celles-ci pour les frais d'arbitrage ont été entièrement réglées.

Le Secrétariat Général délivre, aux frais du demandeur, des copies certifiées conformes de la sentence par ses soins, lorsque celui-ci ou ses ayants-droit lui en font la demande.

La demande contient notamment :

- a) Une copie de la sentence à certifier ;
- b) Les pièces justificatives de la qualité d'ayants-droits.

Article 31 : Caractère définitif et obligatoire de la sentence

La sentence arbitrale est définitive et revêt un caractère obligatoire pour les parties. Celles-ci s'engagent, par leur adhésion au présent Règlement, à l'exécuter sans délai, et de bonne foi.

La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition, d'appel, ni de pourvois en cassation.

Elle peut, cependant, faire l'objet d'un recours en annulation.

Toutefois, les parties peuvent convenir de renoncer au recours en annulation de la sentence arbitrale à la condition que cette faculté ait été prévue dans la convention d'arbitrage.

La responsabilité de toute partie qui userait de manœuvres dilatoires susceptibles de retarder ou de bloquer l'exécution d'une sentence arbitrale, peut être recherchée.

Article 32 : Les frais de l'arbitrage

32.1. Les frais de l'arbitrage comprennent :

- a) Les frais d'ouverture du dossier
- b) Les frais administratifs
- c) Les honoraires de l'arbitre ou des arbitres et les frais de fonctionnement du Tribunal arbitral, le cas échéant.

Les frais de fonctionnement du Tribunal arbitral concernent :

- La location de salles pour la tenue d'audiences ;
- Le Secrétariat des audiences ;



- Les Transports sur les lieux ;
- Les honoraires d'expert désigné par le Tribunal arbitral ;
- Les frais de transport et de séjour des arbitres.

Les frais administratifs de la CACI et les honoraires des arbitres sont fixés conformément au barème en vigueur, sur la base du montant de l'intérêt du litige.

Si l'intérêt du litige ne peut pas être déterminé en numéraire, ces frais sont fixés forfaitairement par le Secrétariat Général de la CACI.

Toutefois, si les circonstances le rendent approprié, à la demande du Tribunal arbitral, le Secrétariat Général, après consultation des parties, saisi le Comité technique qui, autorise ou non, la fixation des honoraires des arbitres à un montant inférieur ou supérieur à ce qui résulterait de l'application du barème.

Les arbitres ne peuvent en aucun cas transiger directement sur le montant de leurs honoraires avec les parties, sous peine de radiation du répertoire de la CACI.

32.2. Les demandes formulées par les parties pour le remboursement des frais qu'elles ont exposés pour la défense de leurs intérêts, pendant la procédure, ne figurent pas dans les frais de l'arbitrage qui doivent être couverts par les provisions demandées par le Secrétariat Général de la CACI. Le Tribunal arbitral statue sur ces demandes, l'appréciation du montant des frais normaux relevant de son estimation.

32.3 a- Toutes les provisions réclamées par le Secrétariat Général doivent être payées par les parties en présence par parts égales.

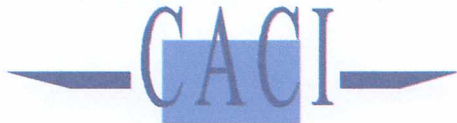
Si une partie n'a pas versé dans le délai prescrit la part qui lui incombe, l'autre partie peut verser à sa place cette seconde moitié de provision. A défaut d'un tel versement avant la remise du dossier au Tribunal arbitral, la procédure est suspendue et, après six (06) mois, radiée du rôle de la CACI. La suspension de la procédure suspend les délais de l'arbitrage.

Les sommes déjà versées ne donnent pas lieu à remboursement, sauf lorsqu'il s'agit de la provision initiale, ce après déduction faite d'un montant correspondant aux diligences effectuées par le Secrétariat Général.

32.3 b- Le versement ultérieur de la provision par la partie défaillante ou l'autre partie, entraîne la remise de l'affaire au rôle. Il appartient au Secrétariat Général de la CACI, en accord avec les parties, de déterminer les conditions de cette remise au rôle.

32.3 c- Toutefois, au moment du paiement des frais d'arbitrage, et avant la transmission du dossier au Tribunal arbitral, en cas de formulation d'une demande reconventionnelle, le Secrétariat Général peut, à la demande d'une partie, fixer des provisions séparées pour la demande principale et la ou les demandes reconventionnelles.





A défaut de paiement des frais liés à ou aux demandes reconventionnelles dans le délai imparti, le Secrétariat Général poursuit la mise en œuvre de la procédure d'arbitrage.

Le Tribunal arbitral ne sera saisi que de la demande principale.

Le non-paiement des frais afférents à la demande principale entraîne la radiation de la procédure du rôle de la CACI dans les conditions prévues à l'article 32.3 ci-dessus.

32.3.d- En cas de demande nouvelle ou de demande reconventionnelle, en cours de procédure, la charge de la provision incombe au demandeur seul.

Le Tribunal, saisi par le Secrétariat Général de la CACI, suspend l'instruction jusqu'à satisfaction du paiement des frais liés à ladite demande.

A défaut de paiement dans le délai imparti, le Tribunal arbitral, informé par le Secrétariat Général, continue l'instruction et reste saisi des demandes pour lesquelles il a été entièrement satisfait au paiement des provisions réclamées par le Secrétariat Général.

32.4. Les frais d'arbitrage énumérés ci-dessus sont réglés par la CACI à l'aide des fonds préalablement déposés, sans préjudice des éventuels recours entre les parties au vu de la sentence finale répartissant la charge de ces frais.

32.5. Lorsque la procédure d'arbitrage a été précédée d'une procédure de médiation soumise à la CACI, les frais administratifs dus au titre de l'arbitrage sont réduits de moitié.

De même, lorsque la procédure d'arbitrage a été précédée d'une procédure de recouvrement accéléré de créances menée par la CACI et n'ayant pas abouti, les frais administratifs payés dans le cadre de cette procédure sont déduits des frais de la procédure d'arbitrage.

32.6. Les frais de fonctionnement du Tribunal arbitral et les frais de déplacement ou de séjour des arbitres sont réglés sur les justificatifs adressés par le Tribunal arbitral au Secrétariat Général de la CACI. Ils sont conformes aux indications données dans le cadre d'une note de service, établie par le Secrétariat Général de la CACI, mise à la disposition des intéressés.

Article 33 : Interprétation, rectification, omission de statuer, révision

33.1. A la requête d'une partie, le Tribunal arbitral peut interpréter la sentence, rectifier une ou des erreurs matérielles, la compléter s'il a omis de statuer sur un chef de demande dont il était saisi.

33.2. La sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours en révision devant le Tribunal arbitral en cas de découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive sur la solution du litige et qui, avant le prononcé de la sentence, était inconnu du Tribunal arbitral ou de l'une des parties.

597





33.3. Les demandes d'interprétation, de rectification d'erreur matérielle et d'omission de statuer sont adressées au Secrétariat Général de la CACI par les parties dans un délai d'un (01) mois à compter de la notification de la sentence, sous peine de forclusion.

Ces demandes donnent lieu au paiement de frais administratifs fixés conformément au barème de frais en vigueur.

Le Secrétariat Général en saisit le Tribunal arbitral dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la demande.

33.4. L'omission de statuer et la révision sont régies par les articles 4 et suivants du présent Règlement.

Les frais liés à la demande en révision sont fixés conformément au barème des frais en vigueur.

33.5. Si le Tribunal arbitral ne peut être réuni ou l'arbitre unique saisi, en ce qui concerne l'omission de statuer et la demande en révision, le comité technique désigne, selon le cas, un nouveau Tribunal ou un nouvel arbitre unique. Dans ce cas, les honoraires du Tribunal arbitral ou de l'arbitre unique ainsi désigné sont fixés par le Comité technique.

33.6. Le Tribunal arbitral ou l'arbitre unique statue, pour ce qui concerne l'omission de statuer, contradictoirement dans un délai maximum d'un (01) mois. Sa décision est rendue sous la forme d'un addendum qui fera partie intégrante de la sentence.

En ce qui concerne la demande en révision, le Tribunal arbitral ou l'arbitre unique statuera dans le même délai que plus haut par une nouvelle sentence.

CHAPITRES VI : PROCEDURES ACCELEREES

Article 34 : Conditions de mise en œuvre

Lorsque la demande et la réponse visées aux articles 4 et 5 font apparaître que l'intérêt du litige est inférieur ou égal à cinquante millions (50 000 000) francs cfa, l'arbitrage est conduit selon la procédure accélérée ci- après décrite, sauf volonté contraire des parties. Il en va de même pour un litige dont le montant est supérieur à la somme sus-indiquée si les parties conviennent que celui-ci exige une sentence dans un délai plus court ou qu'il ne présente pas de difficulté particulière.

Article 35 : Modalités de la procédure

La procédure accélérée se déroule conformément au présent Règlement, sous les réserves suivantes :

35.1. Lorsque la convention d'arbitrage prévoit que le Tribunal arbitral sera constitué de trois (3) arbitres, le Secrétariat Général de la CACI invite les parties à renoncer à



cette disposition et à accepter la désignation d'un arbitre unique. En cas de non renoncement, le Tribunal sera composé conformément à la convention des parties.

Pour les litiges dont le montant est supérieur à cinquante millions (50.000.000) f cfa, en cas de non renoncement, le Tribunal sera constitué conformément à la convention des parties.

35.2 L'arbitre unique est nommé d'accord parties et, à défaut, par le Comité technique ;

35.3. Le Tribunal arbitral statue sur pièces sauf si l'une ou l'autre parties s'y oppose. Il peut néanmoins, à tout moment, décider d'entendre les parties ou tout témoin ou désigner tout expert de son choix les frais d'expertise sont à la charge des parties ;

35.4-Après la constitution du Tribunal arbitral, sauf autorisation de ce dernier, chaque partie n'a le droit de s'exprimer qu'une fois, par écrit, sur les demandes dirigées contre elle ;

35.5-Le Tribunal arbitral peut tenir des audiences. Dans ce cas il n'en tient que trois (03) ; l'une pour l'audition des parties, témoins et experts éventuels, une autre pour les plaidoiries et la clôture des débats et une dernière pour la reddition de la sentence.

35.6 La sentence est rendue dans un délai maximum de deux (02) mois, à compter de la réunion préliminaire, sauf prorogation par le Secrétariat Général de la CACI, sur demande motivée du Tribunal arbitral, sans que le délai total n'excède quatre (4) mois.

CHAPITRES VII : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 36 – Lorsqu'une clause compromissoire ou un compromis d'arbitrage se réfère au présent Règlement, l'arbitrage a lieu, et les parties se soumettent, par là même, au présent Règlement.

Si nonobstant cet accord, l'une d'elle refuse ou s'abstient de se soumettre à l'arbitrage, celui-ci a néanmoins lieu et la sentence s'impose à elle.

Lorsque, prima facie, il n'existe pas entre les parties de convention d'arbitrage visant la CACI, si la partie défenderesse décline l'arbitrage de la CACI, ou ne répond pas dans le délai de dix (10) jours prévus à l'article 5.1, le Secrétariat Général de la CACI en informe la partie demanderesse. Il clôt le dossier et procède à la radiation de la procédure.

Si la partie défenderesse marque son accord pour l'arbitrage de la CACI, les parties signent un compromis d'arbitrage et le Secrétariat Général met en œuvre la procédure d'arbitrage.



Article 37 – Les délais fixés dans le présent Règlement sont francs.

Article 38 – Dérogations au présent Règlement

Les parties qui se réfèrent au présent Règlement peuvent, d'un commun accord, déroger à certaines de ses dispositions.

Cependant, lorsque ces dérogations portent sur des points affectant de manière substantielle les garanties offertes par la CACI, le Comité technique peut refuser qu'une suite soit donnée à la demande d'arbitrage dont la CACI est saisie. Dans ce cas, le Secrétariat Général en informe les parties et procède au classement du dossier.

Article 39 - Dans le cadre d'un arbitrage ad hoc, les parties peuvent solliciter la CACI en qualité d'autorité de nomination. Le Secrétariat Général procède, dans ce cas, aux désignations souhaitées, après le paiement des frais liés à cette diligence.

CHAPITRES VIII : DISPOSITIONS FINALES

Article 40 : Entrée en vigueur

Le présent règlement a été adopté par le Conseil d'Administration en sa réunion du 20 septembre 2023 et entre en vigueur à compter du **1^{er} octobre 2023**.